

予備独自問題 R2-21

(配点：2)

月 日

月 日

第一審の被告人質問に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 被告人質問を実施するためには、証拠調べの請求や決定を必要としない。

イ. 被告人質問を実施する場合には、他の証拠が全て取り調べられた後にこれを行わなければならない。

ウ. 被告人質問を実施する場合には、まず裁判長が質問をしなければならず、弁護人がこれに先んじて質問をすることはできない。

エ. 被告人は、供述を拒む場合に、その理由を明らかにする必要はない。

オ. 被告人が任意に供述をする場合には、共同被告人の弁護人は、裁判長に告げて、被告人の供述を求めることができる。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

№196	第一審の被告人質問	正答率
予備R2-21	正解 3	75%

ア 正しい

被告人質問（311 条 1 項）において、被告人が質問に答えて任意に供述をした場合、その供述は有利・不利を問わず証拠となる（規則 197 条 1 項）から、被告人質問は広義の証拠調べの性質を有するが、狭義の証拠調べではない。よって、その実施には、証拠調べの請求や証拠決定は不要である。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

本記述は、被告人質問の実施は、他の証拠が全て取り調べられた後に行わなければならないとしている点で、誤っている。

被告人質問については、実施時期について特段の定めはない。よって、証拠調べに入った後であれば、事件の難易度や審理の具体的な進行状況を見定めて、いつ実施することも可能である。なお、実務においては、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後で実施されるのが通例である。

ウ 誤っている

本記述は、被告人質問の実施の際は、弁護人が裁判長に先んじて質問をすることはできないとしている点で、誤っている。

311 条 2 項、3 項。条文上は、311 条 2 項が「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」とし、311 条 3 項が「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」としており、裁判長の行う被告人質問を先に規定している。しかし、被告人質問の程度、方法については、裁判長の裁量に委ねられており、裁判長の被告人質問を先にしなければならない旨の規定はない。なお、実務では、まず弁護人が主尋問に準ずるような形で被告人質問を行い、次に検察官が被告人質問を行い、さらに裁判所が補充尋問を行うのが通例である。

エ 正しい

311 条 1 項により、本記述は正しい。

311 条 1 項は、憲法 38 条 1 項の規定に対応して、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と規定し、被告人に包括的黙秘権・供述拒否権を認めている。よって、被告人が、供述を拒む場合には、単に沈黙していればよく、拒否の理由を明らかにする必要はない。

オ 正しい

311 条 3 項、2 項により、本記述は正しい。

311 条 3 項は、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」と規定している。そして、共同被告人の弁護人は、裁判長に告げて、「前項の供述」すなわち 311 条 2 項が定める「被告人が任意に供述する場合」に、被告人の供述を求めることができる。

以上により、誤っている記述はイとウであり、したがって、正解は肢 3 となる。